

0000325-79.2017.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Marcela Papa Paes
Comarca: Presidente Prudente
Foro: Foro de Presidente Prudente
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/07/2022
... senda:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa apela almejando absolvição por insuficiência probatória. Razão não lhe socorre. Autorias e materialidade comprovadas. Depoimentos uníssomos dos policiais que viram os Réus cometendo a espúria conduta. Negativas apresentadas não se revelaram coerentes. Palavras dos policiais não devem ser recebidas com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Presidente Prudente
Foro de Presidente Prudente
2ª Vara Criminal
Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000325-79.2017.8.26.0583 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0000325-79.2017.8.26.0583
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Matheus Thulio de Mello Paiva

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcela Papa Paes

VISTOS.

MATHEUS THULIO DE MELLO PAIVA, qualificado as fls. 07 e LAISA CAROLINE ALMEIDA SOARES, qualificada as fls. 06 foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 12, da Lei nº 10.826/03 c.c o art. 29 do CP, conforme denúncia que segue:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 15 de maio de 2017, por volta das 21:00 horas, na rua Alexandre Fernandes, nº 250, Jardim Cedral, nesta cidade e comarca, MATHEUS THULIO DE MELLO PAIVA, qualificado a fls. 07, e LAISA CAROLINE ALMEIDA SOARES, qualificada a fls. 06, juntos e com unidade de propósitos,

possuíam em sua moradia uma espingarda tipo escopeta, calibre 12, marca Rossi, número de série R103242, municiada com 02 cartuchos, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal, não dispondo de registro ou porte. Restou esclarecido que, na data do evento, os denunciados mantinham a referida arma de fogo tipo espingarda, desacompanhada de registro ou documentação de origem, no interior de sua residência. Nessa ocasião policiais militares em patrulhamento diligenciaram no local, após notar forte odor de maconha provindo da moradia em questão, constatando que os indiciados haviam feito consumo da droga. A seguir, ao efetuar vistoria no imóvel os agentes apreenderam a referida escopeta, escondida em uma cômoda. A arma de fogo foi encaminhada para perícia (fls. 37), que será oportunamente juntada(...)."

A denúncia de fls. 01/02 veio acompanhada do inquérito policial nº 465/2017 instaurado mediante Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/05).

Boletim de ocorrência a fls. 11/14, auto de exibição e apreensão as fls. 15.

A denúncia foi recebida em 20 de julho de 2017 (fls. 97).

Citação dos réus está documentada a fls. 110 e 117.

Resposta à acusação a fls. 120/123, sobrevivendo manifestação do Parquet (fls. 201).

Às fls. 246 foi extinta a punibilidade da corré Laísa Caroline Almeida Soares.

O processo foi regularmente instruído.

As partes apresentaram suas razões finais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

Com efeito, a materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04, pelo boletim de ocorrência de fls. 11/14, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15, pelos laudos de fls. 178/183 e pelas demais provas produzidas em Juízo.

Já a autoria é patente.

A testemunha ANTÔNIO EURICO DE MATOS confirmou que estava no patrulhamento pelo Bairro Monte Alto quando numa determinada rua, a qual não me recordo o nome agora, sentimos um cheiro forte de maconha e uma pessoa correu pra dentro do imóvel. Aí no quintal, uma pessoa de nome Laís, perguntei pra ela quem tava na residência, ela falou que estava ela e o namorado nos fundos, daí franqueou nossa entrada e aí eu perguntei se havia algum tipo de droga, aí ela falou o que tem a droga nos já fumamos, tem só um resquício na cama, aí adentramos na residência e aí em cima da cama realmente havia resquícios e havia uma cômoda e em uma das gavetas da cômoda foi localizada uma calibre 12 escopeta com 2 cartuchos. E aí foi perguntado ao Matheus e a Laísa e o Matheus falou que ambos tinham comprado essa arma e iam vender para obter lucros, acho que tinham pago na época um valor aproximadamente de R\$2.000,00 (dois mil reais).

Destarte, restaram demonstrados os crimes de porte ilegal de arma de fogo.

O depoimento do policial é firme e coerente e está de acordo com as declarações prestadas à autoridade policial (fls. 05).

Ressalte-se que o depoimento de policial possui plena validade, mormente quando harmônicos com o contexto probatório dos autos.

Nessa senda:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa apela almejando absolvição por insuficiência probatória. Razão não lhe socorre. Autorias e materialidade comprovadas. Depoimentos uníssonos dos policiais que viram os Réus cometendo a espúria conduta. Negativas apresentadas não se revelaram coerentes. Palavras dos policiais não devem ser recebidas com ressalvas. Dosimetria não merece reparos. Recurso não provido. (TJSP, 8ª Câmara Criminal Extraordinária, Apelação 0025457-95.2014.8.26.0114, Rel. Des. Carlos Monnerat, j. 05/09/2017).

Destarte, restou demonstrado o crime de porte ilegal de arma de fogo.

Registre-se, por oportuno, que a arma e munições encontram-se em estado em que poderiam ser utilizadas na realização de disparos, conforme laudos periciais de fls. 178/183.

Procedente a pretensão punitiva, passo à fixação da sanção penal.

Com arrimo no art. 59 do Código Penal verifico que as circunstancias judiciais são desfavoráveis ao réu, que possui maus antecedentes (processo n. 1500055-10.2019.8.26.0583).

Destarte, fixo a pena base em 01 ano e 2 meses de detenção e 11 dias multa.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes e nem causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 01 ano e 2 meses de detenção e 11 dias multa.

O regime inicial da detenção será o semiaberto porque o réu apresenta circunstancias judiciais desfavoráveis.

Fixo cada dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu MATHEUS THULIO DE MELLO PAIVA como incurso no art. 12 da Lei 8.826/03 a pena de 01 ano e 2 meses de detenção em regime inicial semi-aberto e 11 dias multa, cada dia multa no mínimo legal.

Face as circunstâncias judiciais desfavoráveis não se aplicam os arts. 44 e art. 77 do Código Penal.

O réu poderá recorrer em liberdade se não estiver preso por outro processo.

Transitada em julgado, comunique-se o cartório eleitoral.

Publique-se Intimem-se.

Presidente Prudente, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA